



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0004299-65.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ANDRE KRISTMAN FARIA**

Juiz de Direito: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

ANDRÉ KRISTMAN FARIA, qualificada nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “*caput*”, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 05 de maio de 2017, às 12h00, na Rua Manfredo, 23, Cidade Ademar, nesta Capital, guardava, para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 674,4g de maconha (distribuída em 8 tijolos), 22,1g de haxixe (distribuído em 2 papelotes) e 29 (vinte e nove) comprimidos de ecstasy, para fins de entrega e consumo de terceiros, em desacordo com determinação legal ou regular (Laudo fls. 11/13).

Segundo o apurado, policiais civis diligenciaram o endereço acima consignado para verificar a veracidade da denúncia nº 5310517, oriunda do Disque Denúncia. Ao chegarem no local, se depararam com o denunciado abrindo o portão da garagem do imóvel, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse de ANDRÉ.

Consta que o acusado foi indagado sobre a existência de substâncias entorpecentes no interior da residência, e respondeu que possuía algumas drogas guardadas na sala. Em vistoria no imóvel, os policiais localizaram as drogas, em quantidade e variedade acima descritas, dentro de uma cômoda no interior do domicílio.

O réu foi preso em flagrante (fl. 04) e a prisão foi convertida em preventiva por decisão em sede de plantão judicial (fl. 81).

0004299-65.2017.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2017 (fl. 91). O acusado foi devidamente citado (fls. 106/107) e apresentou resposta escrita (fls. 110/114).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas do rol ministerial e o réu foi interrogado.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado e a d. Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o artigo 28 ou para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade esta comprovada diante do auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 13/15, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 136/138, bem como pelos relatos das testemunhas.

A autoria ficou comprovada pelas circunstâncias em que se deu a prisão, sendo encontrados os entorpecentes dentro da residência do réu, que confirma sua propriedade.

O policial civil Itamar Couto Ramos afirmou que foram averiguar um “disque denúncia” que noticiava que o André vendia droga por telefone na sua própria residência. Fizeram breve campana e quando ele saiu da casa abordaram e nada de ilícito foi encontrado. Questionaram sobre a denúncia e ele falou que havia drogas no local. Os parceiros subiram na residência para averiguar e ficou do lado de fora. Questionado pelo MP afirmou que o acusado autorizou a entrada da polícia e indicou onde estavam as drogas. Ele falou que não vendia por telefone, mas somente para pessoas próximas.

O policial civil José Alencar Ruela confirmou a versão de seu colega de profissão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Interrogado, o acusado negou ser traficante de drogas. Confirmou que estava em poder da droga, mas que eram apenas para seu consumo. Afirmou que sua ex-esposa fez uma falsa denúncia para prejudica-lo, pois não queria reatar o relacionamento com ela. Tratavam-se de cerca de 700 gramas de maconha. Disse que um cigarro de maconha pesa cerca de 1,5 grama. Pagou pela maconha e pelos comprimidos de ecstasy cerca de R\$ 1.500,00, o que significa metade de sua renda mensal. Usaria a maconha por quase um ano. Quanto ao ecstasy, disse que frequenta festas de música eletrônica e que também usaria ao longo do tempo. Narrou que usava o entorpecente em conjunto com amigos.

Com efeito, após análise das provas, não restam dúvidas de a conduta praticada pelo réu enquadra-se no art. 33 da Lei 11.343/06.

O art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso dos autos, tem-se um acusado reincidente em estelionato (ou seja, já iniciado na prática de crimes – veja-se fl. 09 do apenso), que comprovou que presta serviços como motoboy, porém sem apresentar registro em carteira de trabalho e que estava em poder de 3 tipos de droga (maconha, haxixe e pentilona, uma espécie de estimulante) em quantidade relevante (cerca de 700 gramas de maconha e 29 comprimidos de pentilona).

Os policiais civis ouvidos em juízo narraram com segurança que realizaram vistoria ao imóvel, residência do acusado, e encontraram as drogas em seu interior. O réu teria dito que vendia apenas para pessoas próximas.

O réu, por sua vez, disse que as drogas eram para seu consumo. Comprou maconha suficiente para usar durante 1 ano inteiro e utilizou metade de sua renda mensal para tanto.

A versão do réu não se sustenta.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A uma porque não comprovou que vinha prestando serviços para a empresa Uber. A duas porque juntou nos autos contrato de locação (fls. 117/123) comprovando que paga cerca de R\$ 1.200,00 apenas de aluguel. Ou seja, conclui-se que o réu não comprovou poder econômico suficiente para comprar tamanha quantidade de droga em apenas uma única oportunidade apenas com intuito de consumo.

Outrossim, registro que pela experiência dos casos relativos a apreensão droga para consumo pessoal (tipo do art. 28, no Juizado Especial Criminal), os cigarros de maconha tem peso que varia entre 0,6 g e 1,0 g. Ou seja, a quantidade de droga encontrada com o réu seria suficiente para confecção de mais de 700 cigarros, quantidade absurdamente elevada. Não há como crer que o réu mantinha tamanha quantidade de droga apenas para seu uso. Isso sem falar dos 29 comprimidos de pentilona, que também demandariam longo tempo para ser utilizado.

Diante da quantidade e diversidade de droga apreendida, percebe-se pelas circunstâncias indicadas que o entorpecente destinava-se a entrega para terceiros.

No mais, o réu, mesmo sendo defendido por advogado constituído, não fez prova de que compartilhava o entorpecente de forma gratuita apenas com amigos. Bastaria, para tanto, que arrolasse tais pessoas como testemunhas – o que não foi feito.

Assim, diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

O testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Impondo-se a condenação, passo a fixar a pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Critérios para a fixação da pena

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios a serem utilizados para a dosimetria. Desde já sublinho que se trata de uma linha geral a ser seguida, um norte para os casos mais corriqueiros, e que, a depender de determinadas peculiaridades a serem mencionadas, pode ser modificada, sempre de forma fundamentada.

De início, friso que o critério a ser explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (veja-se o julgamento do HC 325961/RJ, QUINTA TURMA, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/08/2016).

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à pena mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculado sobre o intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. O cálculo é feito a partir do máximo de pena possível, subtraindo-se o mínimo; com o resultado, calcula-se um oitavo para cada circunstância desfavorável ao réu.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 7 anos e máxima de 15 (como ocorre com o tipo previsto no art. 157, § 3º do Código Penal), deve-se subtrair o máximo (15 anos) do mínimo (7 anos), chegando-se ao intervalo que será o parâmetro para o cálculo do valor de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cada circunstância (oito anos). Portanto, nesse caso, a cada circunstância negativa somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena será de 7 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 15 anos.

Como dito, tal procedimento tem a vantagem de ser proporcional à valoração estipulada pelo legislador com o mínimo e máximo de pena - o que permite um maior controle sobre a fixação da pena para as partes. Evita também indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do *caput* e do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Observo novamente que, diante de casos excepcionais, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena. O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (o mesmo valendo para as demais fases).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, também via de regra, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase fixo a pena-base em seu mínimo legal, cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda, valoro a condenação de fl. 09 como reincidência, e exaspero a pena-base em 1/6, utilizando-me do método de cálculo acima explicitado. A pena assim fica em 6 anos e 8 meses e 666 dias-multa.

Diante de condenação anterior definitiva, inviável a aplicação do redutor § 4º.

Feitas essas considerações, torno a pena definitiva em 6 anos e 8 meses e 666 dias-multa.

Pela quantidade de pena, inviável a substituição.

Diante da reincidência e quantidade de pena, fixo como regime



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inicial o fechado, na forma do art. 33, § 2º e súmula 269 do STJ.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO ANDRÉ KRISTMAN FARIA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses e 666 dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existirem razões para sua exacerbação, em regime inicial fechado.

Mantenho a prisão do acusado, que é reincidente e foi condenado a alta pena. Expeça-se guia provisória e recomende-se o réu.

Com o trânsito, comunique-se o IIRGD e Justiça Eleitoral, aditando-se a guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 28 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**